

极易被操纵。因此，“数字藏品”交易存在炒作、洗钱、非法金融活动等风险隐患。本案中的两名被告人就是利用“数字藏品”进行炒作来非法牟利。本案中，被告人铸造“数字藏品”所使用的素材多是从互联网免费下载的图片或者从他人处以极其低廉的价格购买的普通绘画作品。每件藏品的发行数量达几千份，而且还可以无限量发行，成本极低。用户购买上述“数字藏品”后，除了能够在被告人设立的某平台上看到相关图片以及图片映射到区块链后生成的哈希值以外，再无其他用途。这些“数字藏品”图片能被任何人自由、无限复制，并不具备一般商品的稀缺性特征。涉案平台也并未构建其宣称的能与现实世界映射与交互的元宇宙，上述“数字藏品”在虚拟空间根本没有具体的应用场景。从涉案“数字藏品”的网络地址来源，欣赏、收藏价值、应用场景的可拓展性，发行方的运营能力，底层区块链的影响能力等因素综合来看，二名被告人并未提供实质意义上的商品作为用户支付资金的对价。

第二，该平台用户购买“数字藏品”是以获取预期收益为目的。本案多名被害人的陈述均证实，用户购买上述“数字藏品”时，根本不关心所购“数字藏品”实际用途和价值，而只关注所购“数字藏品”未来升值空间，期待尽快出售套现获利。由此可见，用户购买上述“数字藏品”并出售、提现的行为也并非商品交易行为，而实际上是投资理财行为。

两名被告人的行为实质是利用某平台，以商品回购、二级市场交易等方式变相吸收公众资金。涉案“某平台”发行的“数字藏品”不过是两名被告人非法吸收公众资金的幌子。两名被告人针对不特定的对象公开宣传，所吸收资金来源于不特定

对象，对用户所作的承诺具有欺骗性、利诱性，导致用户产生错误认识而投资购买某平台发行的“数字藏品”。本案中，两名被告人并未将吸收的资金用于生产经营，而主要是用于借新还旧，并将部分资金直接占为己有，足以认定二名被告人具有非法占有的目的。综上，两名被告人的行为具备非法性、公开性、利诱性、社会性特征，构成集资诈骗罪。

编写人：上海市闵行区人民法院 卢进

## P2P（点对点网络借款）网络借贷平台 与大额借款人共谋欺诈借款的认定<sup>①</sup>

—— 李某某等集资诈骗案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

新疆维吾尔自治区高级人民法院(2023)新刑终8号刑事判决书

#### 2. 案由：集资诈骗罪

### 【基本案情】

被告人李某某为向社会融资，与被告人张某某、陈某、桑某等人，于2014年12月17日成立金融公司。金融公司在未经有关部门批准从事金融业务的情况下，于2015年2月委托制作网站平台（以下简称“某平台”）并上线运营。金融公司于2016年至2017年先后成立并实际控制9家子公司。金融公司违反国家金融管理法律规定，通过网络、微信公众号、APP（手机应用软件）等途径向社会公开宣传，由金融公司及9家子公司分别在各自负责区域收集有资金需求的借款人资料，并在“某平台”发布借款标的公告，以承诺高息（10.8%~15%不等的年化利率）为诱饵，向社会不特定群体募集资金。被告人赵某、张某某、陈某、桑某、韩某、被告单位咨询公司等大额借款人，以他人名义或他人公司名义在“某平台”发布虚假借款标的，在无法归还借款时，继续发布虚假标的进行借新还旧。为控制后期虚假标的所募集资金用于归还之前借款，金

---

<sup>①</sup>入库案例，参见人民法院案例库2023-04-1-134-004。

融公司通过委托收款方式，将募集资金存至公司员工或其他关联人员银行卡为公司设立资金池。经审计，金融公司及其实际控制的9家子公司在2014年12月17日至案发，通过“某平台”非法募集资金累计351319万余元，造成集资参与人损失47783万余元。

2014年12月至2017年7月28日，被告人李某某为金融公司实际控制人；2017年7月29日至案发，被告人张某某为金融公司法定代表人、实际控制人（2014年12月起担任金融公司总经理）。被告人王甲、张某、郭某分别担任金融公司信贷风控部总监、市场部总监、运营部总监，分别负责借款人资质审核、发标、催收业务、宣传推广、客户服务、网站运营维护、数据整理、对接存管方等工作。被告人王乙、张某、白某涛分别担任相关大额借款人的客户经理，负责上述大额借款人的建标、发标、催收及维护等工作。被告人韩某于2015年6月入职金融公司市场部，2016年4月任某公司法定代表人、总经理。

### 【案件焦点】

公司实际控制人、高管在明知大额借款人长期、反复借新还旧的情况下，仍然大肆伙同大额借款人在P2P网络借贷平台上虚构借款人信息、虚构资金用途、发布虚假标的进行欺诈借款的行为如何定性。

### 【法院裁判要旨】

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院经审理认为：被告人张某某等13人、被告单位咨询公司违反国家金融管理法律、法规，收集借款人资料在平台发标，承诺高息作为回报，以公开让社会不特定群体在“某平台”投标的方式吸收资金，14名被告人及被告单位均构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪；被告人张某某以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，其行为还构成集资诈骗罪。据此，以被告人张某某犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，数罪并罚判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币100万元；以非法吸收公众存款罪，分别判处其他12名被告人三年至七年不等的有期徒刑及5万元至10万元不等的罚金；判处被告单位咨询公司罚金50万元。

## 二、破坏社会主义市场经济秩序罪 197

一审宣判后，张某某等8人提出上诉。

新疆维吾尔自治区高级人民法院经审理认为：各上诉人、原审被告、原审被告单位以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资，数额巨大，其行为均构成集资诈骗罪。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法。但定性有误，应予纠正。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》中上诉不加刑原则的规定，并结合各上诉人在共同犯罪中的地位、作用，对相关上诉人的刑期不予改判加重。据此判决：

一、维持新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(2021)新01刑初 26号刑事判决第十五项，即在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人；在案查封、扣押的房产、车辆、股权、物品等变价后分别按比例发还集资参与人，不足部分责令本案被告单位、被告人继续退赔并按照同等原则分别发还；

二、撤销新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院(2021)新01刑初 26号刑事判决第一项至第十四项各上诉人、原审被告定罪、量刑部分；

三、各上诉人、原审被告等13人犯集资诈骗罪，分别判处有期徒刑三年至十五年不等的有期徒刑及5万元至50万元不等的罚金；原审被告单位犯集资诈骗罪，判处罚金人民币50万元。

### 【法官后语】

本案定性的关键在于如何把握集资诈骗罪中非法占有目的的认定以及P2P网络借贷平台与大额借款人共谋的认定。

一、集资诈骗罪中非法占有目的的认定

集资诈骗罪中非法占有目的的认定，既要审查被告人实施的行为是否符合 相关司法解释明确列举的非法占有目的的情形，还要审查非法募集资金的去向。

具体到本案，金融公司先后在李某某、张某某的实际控制下，违反国家金融管理法律规定，通过网络、微信公众号、APP等途径向社会公开宣传，以承诺高息(10.8%~15%不等的年化利率)为诱饵，向社会不特定群体募集资金。李某某、张某某先后负责公司经营管理，王甲、张某、郭某、王乙、白某涛分

